

감사결과 처분요구서

- 계측 기록기 납품 관련 제보 건 조사 -

2022. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	2
 II. 감사결과 처분요구	 3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

■본부 ▲부에서 발주한 계측 기록기 구매계약 낙찰 업체가 입찰 시 고지된 특정 제품 납품 조건이 정부의 행정규칙 등에 부합하지 않아 무효이고, 과거 우리 회사가 유사 조건 입찰에서 동등품을 납품받은 사실 등의 민원을 감사원에 제보 하여, 감사원에서 감사실로 대행 감사를 요청하였다.(2021. 11. 24.)

감사원 감사제보 요지

- 한국수력원자력이 2019. 7. 11. 공고한 계측제어팀 기록기 구매 입찰과 관련하여 공고된 특정 제품의 모델이 아니라 외국 제작사 모델이 납품되었다는 제보

이에, 감사실에서는 관련 직원 및 업체를 대상으로 사실관계를 파악하여 비위행위가 확인되면 그에 상응하는 조치를 하기 위해 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 문제의 계측기록기 모델을 기준으로 ① 전수 조사 후 확인된 문제점, ② ▲부가 맺은 계약과 업체의 주장에 대한 적절성, ③관련 직원들의 비위행위, 규정 위반 여부 등에 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 12. 20.부터 같은 해 2022. 1. 5.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련 규정 위반 여부 등에 대해 조사하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2022. 3. 2. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액(원) (인원)
1	○본부	특정	부적절한 업무처리	경고	(4)
2	■본부	특정	업체의 계약 불이행	시정	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경 고 요 구

제 목 부적절한 업무처리

대 상 자 정 보

순번	대상자	관계부서	부서 근무기간
1	C	○본부 △발전소 ◇부	‘17. 8. ~ 현재
2	D	○본부 △발전소 ◇부	‘16. 3. ~ 현재
3	E	○본부 ☆부	‘19. 2. ~ 현재
4	F	○본부 □부	‘18. 11. ~ 현재

내 용

2019. 9월 ○본부에서는 ♡ 모델 계측기록기(이하 ‘A기록기’라 한다)를 특정한 입찰에서 해당 기록기가 아닌 동등품인 ☼ 모델(이하 ‘B기록기’라 한다)을 납품한 사례가 있다는 사실이 감사원에 제보되어 현장 조사한 결과 민원 내용이 사실임을 확인하였다.

해당 입찰은 기록기 소요부서인 ◇부 C ㅅ이 10대, D ㅅ이 2대를 특정 제품 조건으로 구매 요청하였고, ☆부 E ㅅ이 자료검토를 하였으며, □부 F ㅅ이 계약업무를 진행하였고, E ㅅ이 인수검사 후 승인하여 기록기를 납품받았다.

그런데 조사 결과, 이러한 일련의 구매 절차 진행 과정에서 직원들의 업무 수행에 일부 문제점이 발견되었다.

1. C , D , E 의 경우

가. 관련 규정

우리 회사 「기자재 구매관리 절차서」 7.2.1 항에 따르면, ‘소요 물자 청구 부서에서 구매요청이 필요한 경우, FSAR, 설계서류, 도면, 제작사 매뉴얼, 현장 점검 등을 통해 필요한 자재의 기술정보를 점검하고 드림스 자재마스터의 기자재 규격정보의 정확성을 확인한 다음 자재 목록 등록 및 자재마스터의 신규 생성 또는 변경 필요 여부를 결정하여 필요한 기술규격 정보를 자재마스터에 입력하고, 자재마스터의 확정 및 등록을 요청한다’, 그리고 유의 사항에는 ‘소요 물자 청구 부서 및 구매기술부서는 자재목록 등록/변경 및 구매요청 시마다 자재마스터의 기본정보, 품명/규격정보, 제작사정보, 설비 BOM 정보, 동일 품목 필요 여부, 제출서류 목록, 유자격정보 등 기술적 규격정보에 대한 신뢰도가 확보될 수 있도록 확인 및 보완하여야 한다’라고 규정되어 있다.

그리고 「발전기자재 인수검사 절차서」 7.2.2항에 따르면, ‘인수검사 요청을 받은 품질 관련 품목 인수검사자는 인수검사 적용 검사 특성별로 인수검사 업무 구분표에 따라 인수검사를 한다. 이때 구매계약서에서 요구한 품질증빙서류의 제출 여부 및 그 내용의 만족 여부 등을 확인하여야 하며, 다음의 세부 점검 내용을 중심으로 인수검사를 수행한다’라고 규정되어 있고 세부 점검내용으로 ‘2) 품목 검사 가) 식별 및 표시 확인’이 포함되어 있다.

따라서, 소요 물자 청구부서 담당 직원들은 구매요청 시마다 필요한 설비의

기술정보, 동일 품목 필요 여부 등을 정확히 점검해야 하고, 만약 필요하다면 자재 마스터를 신규 생성하거나 변경해야 하며, 인수검사자는 검사 시 규격정보와 다른 사항이 있으면 해당 제품이 기술적으로 적합한지에 대해 심도 있게 판단해야 한다.

나. 사실관계 확인 결과

하지만, 조사 결과, 구매 절차 진행 과정에서 C 罫, D 罫, E 罫의 자재마스터 관리 미흡, 구매 방법 및 인수검사 판단 시 오류가 있었던 것으로 확인되었다.

먼저, 해당 기록기를 설치한 개소에는 반드시 A기록기라는 특정 제품이 필요한 것은 아니고, 동등품을 설치하더라도 설비의 호환성 등 기술적인 문제가 발생하지 않는다고 판단된다.

이는 현재 해당 입찰로 납품된 B기록기가 ○본부 △발전소 해당 개소에 설치되어 문제없이 사용되고 있다는 사실이 이를 증명한다.

그리고 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제140조(계약방법의 결정) 제1항 제4호에 따르면 ‘최종 계약 방법은 계약 담당 부서에서 결정하지만, 이러한 결정시 계약 담당 부서는 구매요청부서의 구매 방법에 대한 의견을 고려해야 한다’라고 규정되어 있다.

하지만 해당 입찰과 같은 특정 제품 구매의 경우 설비의 호환성, 현장 상황 등 기술적 여건을 가장 잘 이해하고 있는 물자 소요부서의 의견이 가장 결정적인 영향을 미치는 것으로 판단하는 것이 타당하다.

결국, C 冊, D 冊은 동등품 사용이 가능한 상황인데도 불구하고 동등품 필요성 여부에 대한 검토를 제대로 하지 않아 특정 제품 납품 조건으로 구매요청 한 행위가 원인이 되어 최종 특정 제품 납품 조건으로 입찰이 나간 것으로 판단할 수밖에 없다.

다음으로, 우리 회사 전자상거래시스템을 통해 입찰이 부처질 경우, 입찰 공고에는 일반적으로 일반산업(S)등급 설비는 별도의 기술규격서를 작성하지 않고, 자재마스터 정보와 연동된 상세규격 정보가 자동으로 게시되기 때문에 참여 업체의 오판 방지, 인수검사자의 정확한 제품규격 인식 등을 위해 구매요청 전에 자재마스터 정보를 심도 있게 검토하고 관리할 필요가 있다.

하지만, C 冊, D 冊, E 冊은 A기록기라는 특정 제품 납품 조건으로 구매요청했음에도 모델번호를 제외하고는 B기록기와 차별화되는 기능을 명시하지 않아 입찰업체들이 B기록기도 기술규격을 만족한다고 판단할 수 있는 원인을 제공했다.

마지막으로, E 冊은 해당 입찰이 A기록기로 특정된 계약이고, 규격정보 모델 식별번호가 다른 B기록기의 납품에 대해 ‘식별 및 표시 확인’에 대해 ‘만족’으로 입력하였고, 해당 인수검사를 최종 승인하였다.

이에 대해, E 冊은 “2020. 2. 19. 당시 部에서 기술검사를 요청받아 납품 자재 12개 중 2개를 샘플로 개봉하여 검사했는데, B기록기 규격정보가 자재마스터에 명시된 A기록기 규격정보와 일치하여 기술적, 기능적 차이가 없는 것으로 판단하여 기술검사를 승인했고, 당시 B기록기가 납품되었다는 내용을 유선상으

로 소요부서 담당자에게 통보하였다”라고 진술했다.

그리고 C ㉠과 D ㉠ 모두 “B기록기 모델이 납품되었다고 통보를 받았으며, 검토 결과 품명, 규격정보와 일치한다는 의견을 전달했다”고 진술했다.

직원들의 진술을 토대로 판단해 보면, 이들은 모두 사전에 구매 요청된 제품의 기술규격에 대해 충분히 이해하지 못했던 것으로 판단할 수밖에 없고, 이는 E ㉠이 인수검사를 최종 승인한 행위의 원인으로 작용했다.

2. F ㉠의 경우

가. 관련 규정

우리 회사 사규 「계약규정시행세칙」 제140조(계약방법의 결정) 제1항에 따르면, ‘계약담당부서는 규격, 납기 및 품질보증조건, 구매요청부서의 구매 방법에 대한 의견, 경쟁 가능성 여부, 기타 시장정보 등을 고려하여 계약방법을 결정하여야 하고’, 같은 규정 제2항에 따라 ‘계약방법을 결정함에 있어 관련 법규나 정부의 정책 또는 차관 조건 등으로 제1항의 계약방법 결정에 제약을 받을 경우에는 그에 따른다’라고 규정되어 있다.

나. 사실관계 확인 결과

하지만, 당시 F ㉠의 구매 업무수행 이력을 살펴보면, 해당 입찰은 A기록기라는 특정 제품 납품 조건의 입찰이지만, 제품을 독점 공급하는 ■업체와의 물품공급협약 등과 같이 입찰에 참여하게 될 도·소매업체들 간 공정경쟁 저해 요소를 막을 수 있는 어떠한 조치도 없이 진행되었다.

이런 이유로 해당 입찰은 「정부 입찰·계약 집행기준」 제5조(제한기준) 제4항 제5호에 따라 부당하게 특정 모델을 지정하여 입찰에 부쳐진 경우에 해당되어 만약 당시 우리 회사가 업체에서 납품하는 제품이 B기록기인 사실을 알았더라도 납품을 거부할 수 없었다고 판단이 된다.

3. 회사의 금전적 손해 여부

한편, 이들의 행위로 인한 우리 회사의 금전적 손실 여부를 확인해 보면, 해당 입찰은 적격심사 낙찰제 방식으로 예정가격과 최저하한율 사이의 범위에서 업체에서 제시한 입찰가격이 낮은 순으로 ‘해당 물품 납품 이행 능력’ 점수 30점, ‘입찰가격’ 점수 70점으로 총 100점 만점 중 85점 이상을 득한 업체가 낙찰을 받는 입찰이었다.

결국, 예정가격이 낙찰가격 결정에 가장 큰 영향을 주게 되는데, 해당 입찰의 예정가격은 과거 2018. 6월 동일한 A기록기 자재번호로 등록된 기록기의 실 거래가를 기준으로 참조가격을 산정하였다.

이러한 사실을 토대로 보면, 만약 당시 해당 입찰이 동등품 이상 구매 입찰로 부쳐졌을 경우를 가정하더라도 기준모델은 동일하게 A기록기로 지정될 수밖에 없어 같은 예정가격으로 계산되었을 것이라 예상할 수 있다.

따라서, 해당 입찰이 특정 제품 입찰 조건이든 동등품 이상 입찰 조건이든 상관없이 예정가격은 동일하게 결정되고, 낙찰가격은 예정가격과 예정가격 최저 하한율(예정가격의 80.495%) 사이에서 입찰 참여업체 간 경쟁으로 결정되기 때문에

특정 제품 입찰 조건으로 인해 금전적 손해가 발생했다고 단정할 수 없다.

다만, 입찰이 동등품 이상 구매 조건으로 부쳐져 낙찰가격인 ***원(예정가격의 87.52%)과 낙찰하한가격인 \$\$\$\$원(예정가격의 80.459%) 사이에서 B기록기가 낙찰될 경우를 가정한다면, 두 가격의 차인 %%%원 이하 특정 금액만큼의 손해가 발생할 수 있다고 예상할 수 있지만, 현실적으로 가격을 너무 낮게 입찰하면 적격심사에서 가격 점수(70점 만점)가 낮아져 심사 기준을 통과하기가 어렵다는 점 등을 고려하면 금전적인 손해 정도는 미미할 것으로 추정할 수 있다.

4. 조치 의견

상기 상황들을 기준으로 판단해 보면, 비록 C 罫, D 罫, E 罫, F 罫는 역할 수행에 있어 일부 부적절한 업무 진행이 확인되나, 이들의 행위가 설비 고장을 유발하여 발전소 운영에 지장을 주었거나, 회사에 금전적인 손해 등이 발생시켰다고 볼 수 없고, 해당 입찰이 동등품 이상 입찰 조건으로 발주되었더라도 그 결과는 동일한 상황이었을 것이라 판단된다.

다만, 위 사람들의 부적절한 업무수행이 외부 업체에 우리 회사의 일관되지 않은 업무처리로 보여져 불필요한 민원 제기의 빌미를 제공하였고, 이로 인해 회사 이미지를 실추시킨 부분에 대해서는 문제가 된다고 판단되어 이들에게 그 책임을 물어 ‘경고’ 처분함이 타당하다.

조치의견

- ❖ ○본부장에게 부적절한 업무처리로 회사 이미지를 실추시킨 C 冊, D 冊, E 冊, F 冊에 대해 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항에 의거, ‘경고’ 처분토록 요구 (경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 요 구

제 목 업체의 계약 불이행

관 계 부 서 ■본부 ●부

내 용

2020. 10월 ■본부 ▲부는 ◆발전소 훈련용 모의제어반에 설치할 한국▼사가 생산하는 ♡모델 기록기(이하 ‘A기록기’라 한다) 67대 구매를 위해 특정 제품 납품 조건으로 입찰공고 했는데, 해당 입찰에 도소매납품업체 ♥가 낙찰받아 계약했다.

하지만, 특정 제품 납품 조건에도 불구하고, ♥는 입찰 조건에 대해 기획재정부 계약예규 「정부입찰 계약집행 기준(이하 ‘집행기준’이라 한다)」 등을 근거로 제시하며 납품 조건이 무효이고, 과거 2019. 9월 ○본부는 같은 특정 제품 조건을 제시한 입찰에서 동등품을 납품한 사례가 있다고 주장하며, 해외▼사에서 생산한 ☼ 모델을(이하 ‘B기록기’라 한다) 납품하겠다고 우리 회사에 알려왔다.

그러나 ▲부 담당 직원은 A기록기가 아니면 납품받지 않겠다고 ♥에 의견을 제시하여 납품 기한(2021. 1. 7.)이 지난 현시점까지 해당 제품이 납품되지 않고 있다.

1. 관련 규정

「물품구매계약일반조건」 제29조(계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 계약의

해제 또는 해지) 제1항 제1호에 따르면, ‘계약서상의 납품기한 또는 연장된 납품 기한 내에 계약상대자가 계약된 규격 등과 같은 물품의 납품을 거부하거나 완료 하지 못한 때에는 시정을 위한 최고를 하고, 최고 후에도 시정하지 아니할 때에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다’라고 규정되어 있다.

따라서, 해당 입찰을 낙찰받은 업체는 우리 회사에서 제시한 기술 규격을 따라야 하며, 이를 거부할 경우 계약담당부서는 업체와 계약을 해제하거나 해지 해야 한다.

2. 업체 주장에 대한 타당성 검토

♥는 A기록기와 B기록기는 일부 기능 외적인 부분만 차별화된 동등품이라 주장하며 우리 회사가 B기록기를 납품받아야 한다고 주장하고 있지만, B기록기는 한글 버전 등 특정 기술이 반영되지 않아 ▲부에서 입찰공고에 제시한 A기록기 기술규격과는 명백히 차이 나는 제품이고, ○본부 사례와는 달리 주제어실의 기록기의 형상, 표식 등을 복제해야 한다는 모의제어반 운영에 관한 원전 규제 지침에 따라 ▲부가 구매하려는 A기록기는 ■본부 ◆발전소 모의제어반에 반드시 필요한 제품이다.

또한, ♥는 계약 이후 해당 건이 수의계약을 통하지 않았고, 특정 제품 입찰 임에도 불구하고 우리 회사는 A기록기 독점판매권을 가진 ■과 집행기준 제5조의3 제2항에 고시된 물품공급협약을 맺지 않아 특정 제품 입찰조건은 무효라고 주장을 하고 있다.

하지만 ■본부 계약담당자의 진술에 따르면, ■으로부터 어느 도·소매업체를 통해서도 A기록기를 공급할 것이고, ■은 입찰에 참여하지 않겠다는 내용이 명시된 공문을 받았고 이를 ♥에 알렸으나, ♥는 해당 공문을 게시하지 않아 무효라고 주장했다고 한다.

이러한 상황에 대해 ㉠법무법인으로부터 법률 검토를 받았는데, 해당 결과에 따르면, 수의계약을 하지 않고 경쟁입찰을 한 사항에 대해서는 “수의계약은 예외적으로 허용되는 것이고, 그 체결은 의무적인 것이 아니므로 특정 제품의 구매를 수의계약으로 할 수 있음에도 일반 경쟁입찰을 하는 것이 적법하지 않다고 할 수 없고, 특정 제품을 지정하여 입찰에 부치는 이유가 원전 규제지침을 준수하기 위해 정당한 것임으로 집행기준 제5조(제한기준) 제4항 제5호에서 언급한 ‘물품의 제조·구매 입찰 시 부당하게 특정 상표 또는 특정 규격 또는 모델을 지정하여 입찰에 부치는 경우’에 해당하지 않는다고 볼 수 있다”고 답변하였다.

그리고 특정 물품 제조사와 물품공급 협약에 대해서는 “물품공급공문을 받은 업무처리는 집행기준 제5조의3의 취지를 적용한 것이라고 평가할 수 있어 집행기준을 위반하였다고 볼 수 없고, 물품공급공문은 입찰공고 시 게시하지 않은 점이 문제인 것은 부인하기 어려우나 본 사안의 경우 계약의 효력을 좌우할 정도의 문제는 아니라고 판단된다. 입찰공고 내용이 모호한 점 없이 명백할 뿐 아니라, 실제로 공급자가 도소매 가격으로 공급하고 있었으며 그와 같이 형성된 가격이 유지되고 있다면, 해당 공문이 적시 되지 않았더라도 낙찰자에게 실질적인 피해를 주지 아니하기 때문이다”라고 답변을 하였다.

이에, 실제 A기록기를 도·소매업체에 공급하는 가격이 일정하게 유지되는지 확인하기 위해 ■에 문의한 결과, 담당자는 “기록기를 도·소매업체에 공급할 경우, 매년 물가상승률 정도의 가격 변동을 제외하고는 가격경쟁의 불공정성을 방지하기 위해 모든 업체에 동일한 가격으로 기록기를 공급하고 있다”라는 진술과 함께 확인 공문을 제출하였다.

마지막으로, 과거 2019. 9월 ○본부에서 특정 제품 조건을 제시한 입찰에서 동등품을 납품받은 사례는 사실로 확인되었으며, 그 사유는 기록기 설치 장소가 동등품도 설치가 가능한 개소이고, 구매 과정에서 자재 소요부서, 구매부서, 계약 담당부서 담당자들이 일부 업무수행 중 실수가 있었던 것으로 확인되었다.

3. 조치 의견

상기 이유로, ♥의 행위는 「물품구매계약일반조건」 제29조의 제재기준에 해당된다고 확인되니 해당 계약을 관리하는 ■본부 ●부는 ♥의 당초 계약에 따른 물품 납품 의사 등 계약 관련 현황을 재확인하고 필요시 계약 해지 등 규정에 따라 적의 조치함이 타당하다.

조치 의견

❖ ■본부장에게 계약 후 기술규격서에 명시된 제품 납품을 거부하는 ♥와의 계약에 대해 「물품구매계약조건」에 따라 조치하도록 요구 (통보)